

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1684/2534

นาง ทิพา ศรีหมื่นไวย

เจ้าหนี้

นาง ทิพา ศรีหมื่นไวย

นาง อัจฉรา หรืออัจฉราพร คำตันเจริญ

หรือชาญยุทธ

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91, มาตรา 105, มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจสอบสวนในเรื่องหนี้สินเมื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้หน้าที่ในการพิสูจน์ตามข้ออ้างย่อมตกเป็นของเจ้าหนี้ที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเพื่อแสดงถึงมูลหนี้ตามที่กล่าวอ้าง เมื่อเจ้าหนี้มิได้ส่งหลักฐานการซื้อขายที่ดินตามที่อ้างโดยแถลงอ้างพยานบุคคลเพียงผู้เดียว ดังนี้ เป็นเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหนี้ในการเสนอพยานหลักฐานมิใช่หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะต้องมีหมายเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาด้วยตนเอง การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจสอบสวนในเรื่องหนี้สินที่ขอรับชำระ แล้วทำความเห็นเสนอศาลและศาลมีอำนาจพิจารณาสั่งตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น แม้หนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จะเป็นหนี้

ตามคำพิพากษาหรือหนังสือที่เป็นมูลให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก็ไม่ผูกพันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลให้จำต้องถือตาม

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้(จำเลย)เด็ดขาด เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่าเจ้าหนี้มีสิทธิจะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่เพียงใด

พิเคราะห์แล้วศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้เจ้าหนี้อ้างว่าลูกหนี้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ไปเป็นจำนวนถึง 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการให้ลูก

หนี้ดำเนินการหาหลักประกันที่มั่นคง เช่นการจำนองทรัพย์สินหรือที่ดินอันจะก่อให้เกิดสิทธิพิเศษหรือบุริมสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินดังกล่าว แม้จะปรากฏตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาว่าการครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวของผู้กู้นับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป ให้ถือว่าเป็นการครอบครองแทนผู้ให้กู้ตลอดไปจนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้ตามสัญญาให้แก่ผู้ให้กู้อีกตามแต่ก็เป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็นการครอบครองแทนชั่วคราวในระหว่างที่ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้เท่านั้น ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวจะมีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของหรือสิทธิครอบครองอย่างใดก็ไม่ปรากฏจึงถือไม่ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันอันมั่นคงที่เจ้าหนี้จะพึงบังคับได้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การที่เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้เงินจำนวนมากโดยไม่มีการประกันด้วยทรัพย์สินหรือมีบุคคลค้ำประกันเป็นข้อพิรุธอย่างยิ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของเจ้าหนี้ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

เจ้าหนี้ฎีกาต่อมาว่า ที่เจ้าหนี้ไม่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า เจ้าหนี้มีเงินที่ได้จากการขายที่ดินของเจ้าหนี้พอที่จะให้ลูกหนี้กู้ยืมได้ ก็ด้วยเหตุที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้สอบถามหรือแสดงความสงสัยในข้อนี้ซึ่งหากมีความสงสัยหรือต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกมาได้เองนั้นศาลฎีกาเห็นว่า แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจสอบสวนในเรื่องหนี้สินก็ตามแต่เมื่อเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยกล่าวอ้างว่า ตนเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ หน้าที่ในการพิสูจน์ตามข้ออ้างย่อมตกเป็นของเจ้าหนี้ที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเพื่อแสดงถึงมูลหนี้ตามที่กล่าวอ้างมิใช่หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะต้องมีความหมายเรียกพยานหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยตนเองไม่ เมื่อปรากฏตามรายงานการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ผู้รับมอบอำนาจได้มาแถลงอ้างเจ้าหนี้เป็นพยานในการสอบสวนเพียงผู้เดียว แล้วแถลงหมดพยานโดยมิได้ส่งหลักฐานการซื้อขายที่ดินของเจ้าหนี้ดัง

ข้ออ้าง ย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหนี้ในการเสนอหลักฐานหาใช่
หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังที่เจ้าหนี้ฎีกาไม่ฎีกาข้อนี้ของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น

เจ้าหนี้ฎีกาต่อมาว่า ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตั้งข้อสงสัยในการทำสัญญากู้
เงินและส่งมอบเงินที่กู้กันโดยมิได้มีการผ่านธนาคารพาณิชย์เป็นข้อผิดวิสัย แล้วเชื่อ
ว่าไม่มีการมอบเงินกันเป็นแต่เพียงความเห็นลอย ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นั้นเห็นว่าข้อผิดปกติวิสัยดังกล่าวเป็นพฤติการณ์เกี่ยวกับการทำสัญญากู้และส่งมอบ
เงินที่กู้เมื่อนำมาพิเคราะห์ประกอบกับเหตุอื่น ๆ แล้วเชื่อได้ว่าไม่มีการมอบเงินกัน
หาใช่เป็นแต่เพียงความเห็นลอย ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ ฎีกาของเจ้าหนี้
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ส่วนที่เจ้าหนี้ฎีกาว่า แม้ตามสัญญากู้ยืมจะมีได้ระบุข้อความในเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยไว้ แต่ก็ถือได้ว่า เป็นการชำระต้นเงินและดอกเบี้ยทุกเดือน นั้น เห็นว่าตาม
หนังสือสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ได้ระบุดอกเบี้ยไว้ ทั้งเจ้าหนี้ยังได้ให้การต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ไม่ได้คิดดอกเบี้ย การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็น
ว่าการกู้เงินรายนี้ไม่มีดอกเบี้ย จึงเป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว ฎีกา
ข้อนี้ของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น

เจ้าหนี้ฎีกาในประการสุดท้ายว่า เมื่อคดีนี้ถึงที่สุด โดยศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว ก็เป็นกรณีที่ศาลชั้น
ต้นเชื่อพยานหลักฐานของเจ้าหนี้ว่า การกู้ยืมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้มีมูลหนี้ต่อกัน
การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความเห็นในทางปฏิเสธมูลหนี้ตามคำพิพากษาของ
ศาลจึงไม่ถูกต้อง นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ในการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย เจ้าหนี้
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ก็ตาม จะต้องยื่น
คำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.

2483 มาตรา 91 ในการนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจสอบสวนในเรื่องหนี้สินที่
ขอรับชำระ แล้วทำความเห็นเสนอศาลตามมาตรา 105 และศาลมีอำนาจพิจารณาสั่ง
ตามมาตรา 106, 107 และ 108 ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์และศาลดังกล่าวมา เห็นได้ว่า แม้หนี้ที่ขอรับชำระจะเป็นหนี้ตามคำ
พิพากษาหรือหนี้ที่เป็นมูลให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เช่นหนี้ตามคำขอรับชำระ
หนี้ของเจ้าหนี้รายนี้ก็ตามก็หาผูกพันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลให้จำต้องถือ
ตามไม่ ฎีกาของเจ้าหนี้ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า หนี้ตามคำขอรับ
ชำระหนี้รายหนี้ไม่มีมูลหนี้และมีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็น
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของเจ้าหนี้ทุกข้อฟังไม่
ขึ้น

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ